

Orientações e Jurisprudência: Direito do Trabalho

1. Reconhecimento de Vínculo Empregatício

A jurisprudência atual do Tribunal Superior do Trabalho (TST) é firme no sentido de que, presentes os requisitos do art. 3º da CLT (pessoalidade, não-eventualidade, subordinação e onerosidade), o vínculo de emprego deve ser reconhecido, independentemente da roupagem formal dada à relação (ex: contratação como Pessoa Jurídica - PJ). A subordinação jurídica, especialmente na modalidade estrutural, é o elemento de maior relevo nas decisões recentes.

2. Horas Extras e Trabalho Externo

Historicamente, trabalhadores externos não tinham direito a horas extras (art. 62, I, CLT). Contudo, a jurisprudência dominante entende que, com o avanço tecnológico (smartphones, GPS, sistemas de login), se a empresa possui meios telemáticos de controlar a jornada do funcionário, as horas extras são devidas. O controle não precisa ser efetivamente exercido, bastando a POSSIBILIDADE do controle.

3. Assédio Moral no Ambiente de Trabalho

O assédio moral é caracterizado pela exposição do trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras de forma repetitiva. A jurisprudência trabalhista tem sido implacável com empresas que permitem tais práticas. Cobranças de metas abusivas, xingamentos ou isolamento do funcionário geram dever de indenizar. O TST entende que a prova do assédio pode ser feita por testemunhas, sendo desnecessária a existência de provas documentais robustas quando o relato das testemunhas é coeso.

4. Equiparação Salarial

Após a Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), os requisitos para equiparação salarial ficaram mais rígidos. Para ter direito a ganhar o mesmo que um colega, o empregado deve provar que realiza idêntica função, com mesma perfeição técnica e produtividade, na mesma empresa e ESTABELECIMENTO. A diferença de tempo de serviço na empresa não pode ser superior a 4 anos e na função não pode ser superior a 2 anos.

5. Doença Ocupacional e Estabilidade

Doenças desenvolvidas em decorrência da atividade profissional (ex: LER/DORT, depressão, burnout) são equiparadas a acidentes de trabalho. Segundo a Súmula 378 do TST, se comprovado o nexo de causalidade entre a doença e o trabalho, o funcionário tem direito à estabilidade de 12 meses após o retorno do benefício previdenciário, além de possíveis indenizações por danos materiais e morais.

6. Danos Morais na Justiça do Trabalho

A tarifação do dano moral trazida pela Reforma Trabalhista (que limita a indenização a um número de salários do ofendido) tem tido sua constitucionalidade questionada. Em decisões recentes do STF, fixou-se o entendimento de que tais limites servem apenas como um parâmetro (norte), não vinculando o magistrado, que pode arbitrar valores superiores caso a gravidade da ofensa assim justifique.

